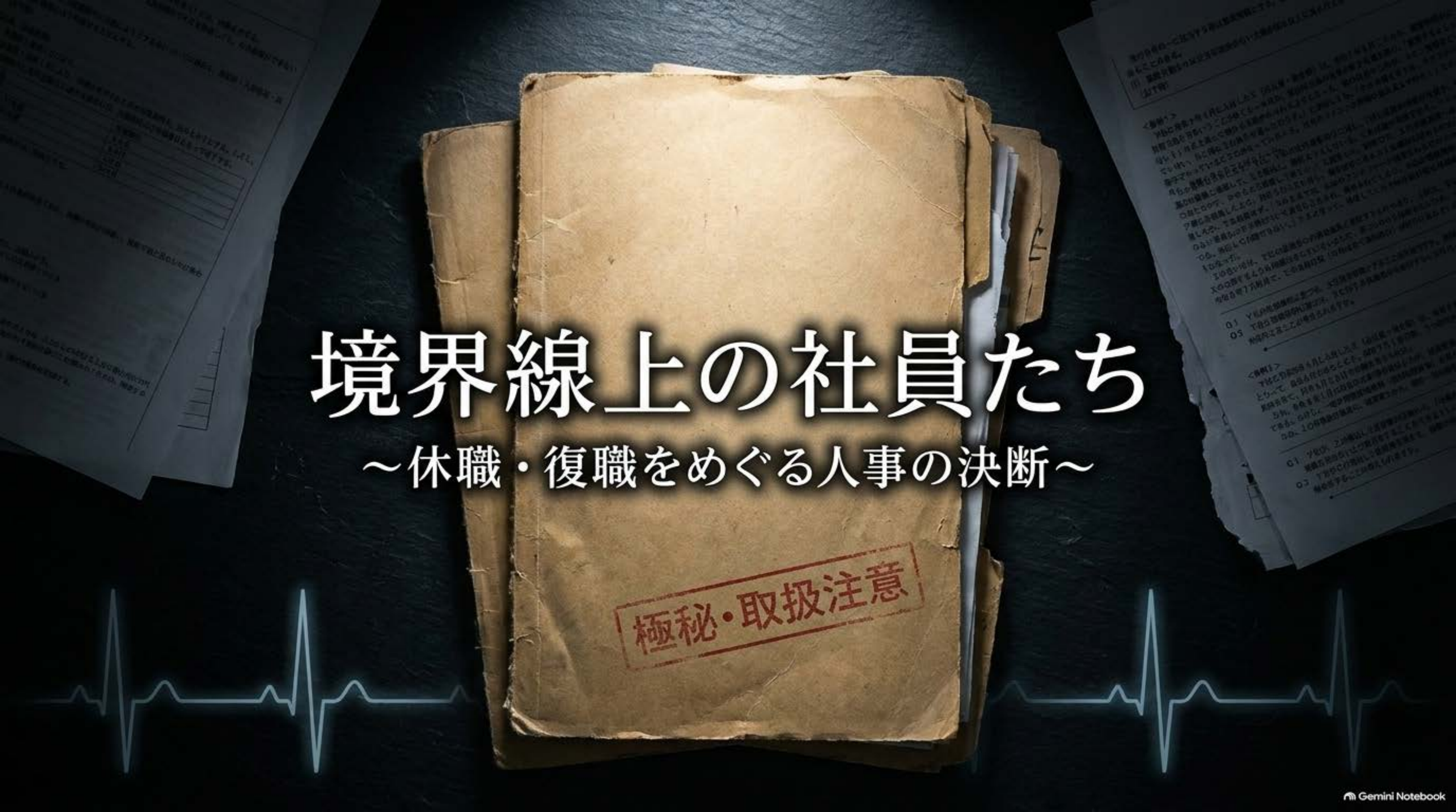


Gemini Notebook

会社の秩序

就業規則という名の「絶対的なルール」

就業規則. POLICY. ORDER. COMPLIANCE. RULE. REGULATION.

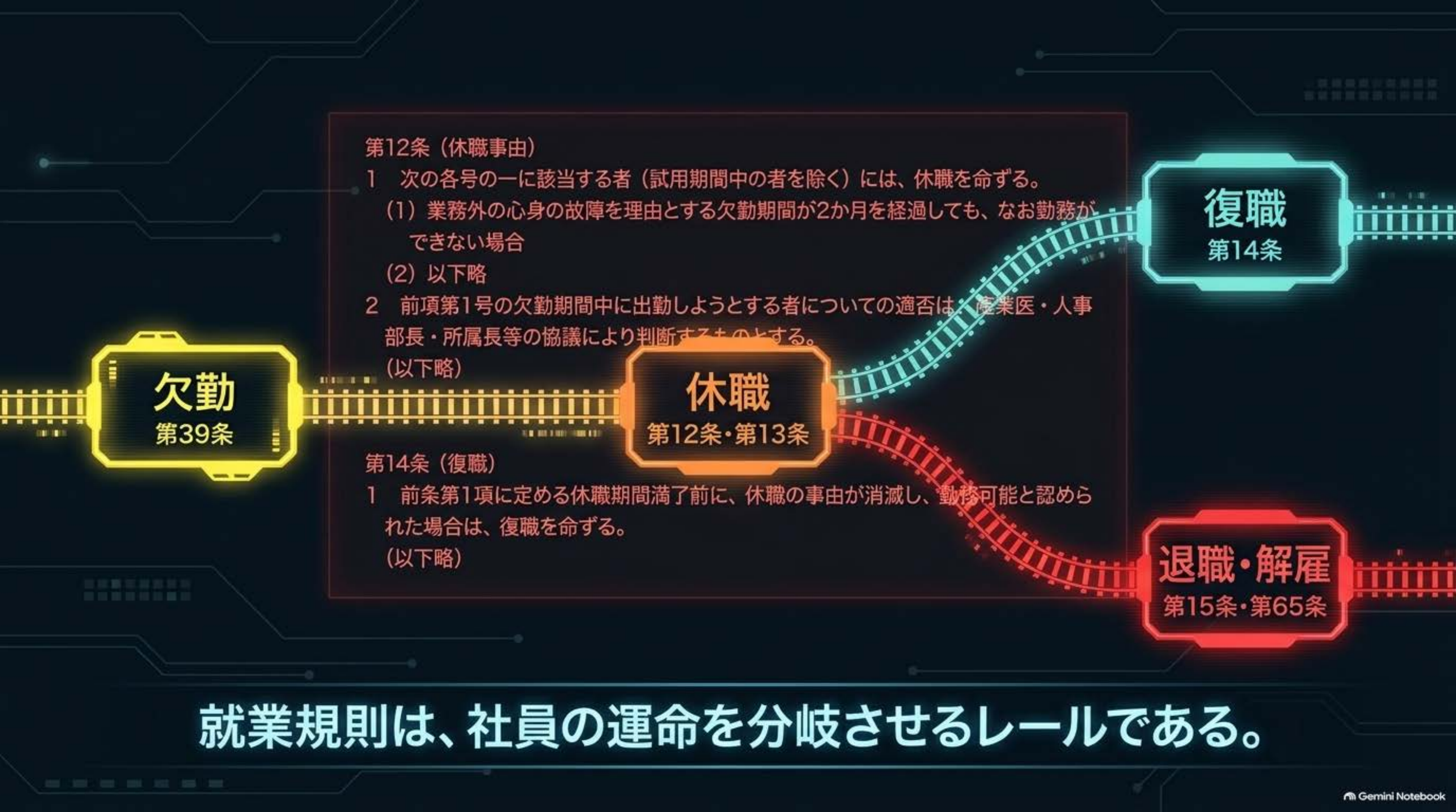
社員の人生

メンタルヘルスという「見えない真実」

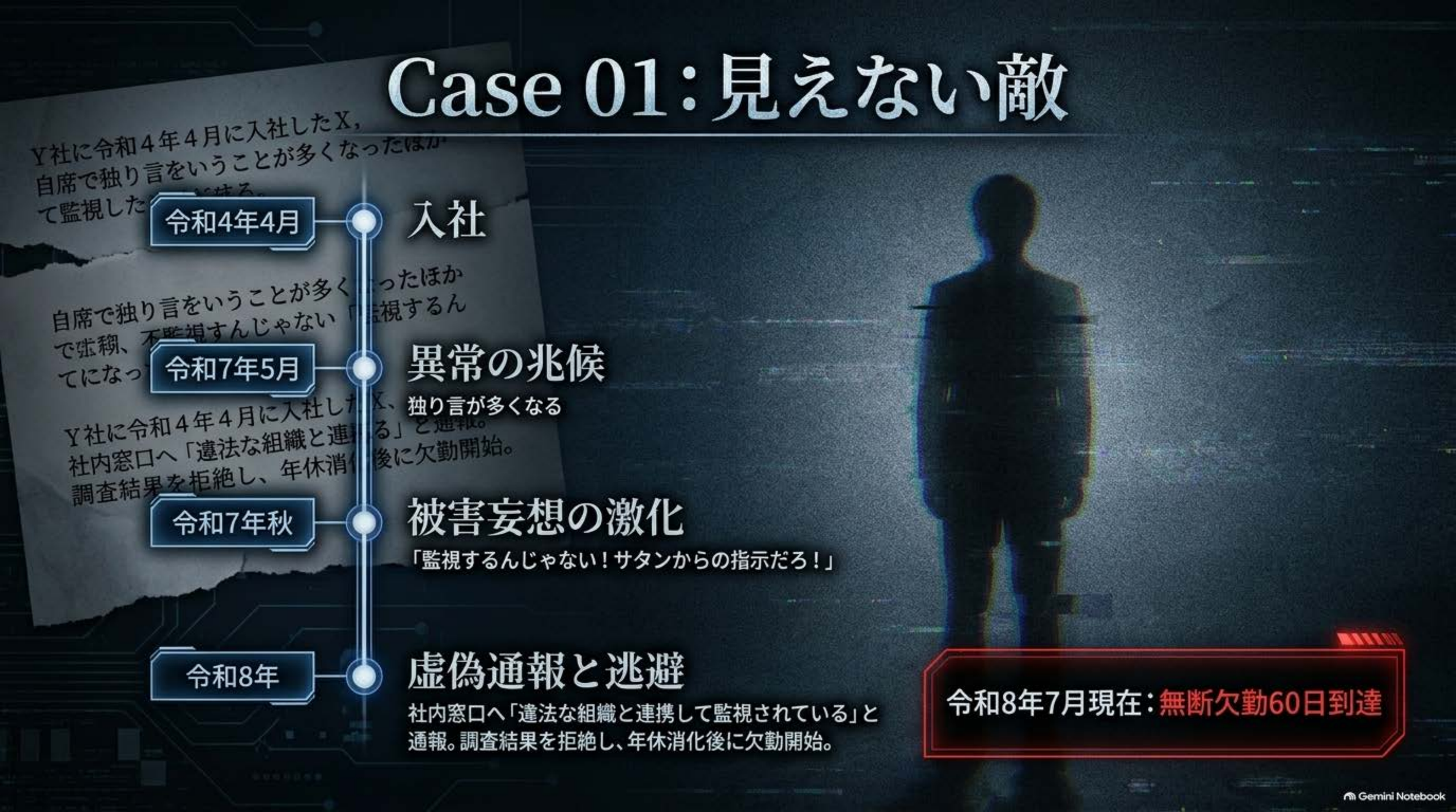


ルールを守るか、人を守るか。
その決断は、常にあなたの手の中にある。

Gemini Notebook


第12条（休職事由）
1　次の各号の一に該当する者（試用期間中の者を除く）には、休職を命ずる。
（1）業務外の心身の故障を理由とする欠勤期間が2か月を経過しても、なお勤務ができない場合
（2）以下略
2　前項第1号の欠勤期間中に出勤しようとする者についての適否は、産業医・人事部長・所属長等の協議により判断するものとする。
（以下略）
第14条（復職）
1　前条第1項に定める休職期間満了前に、休職の事由が消滅し、勤務可能と認められた場合は、復職を命ずる。
（以下略）
欠勤
第39条
休職
第12条・第13条
復職
第14条
退職・解雇
第15条・第65条
就業規則は、社員の運命を分岐させるレールである。
Gemini Notebook

Case 01：見えない敵



令和4年4月 — 入社

令和7年5月 — 異常の兆候

独り言が多くなる

令和7年秋 — 被害妄想の激化

「監視するんじゃない！サタンからの指示だろ！」

令和8年 — 虚偽通報と逃避

社内窓口へ「違法な組織と連携して監視されている」と通報。調査結果を拒絶し、年休消化後に欠勤開始。

令和8年7月現在：無断欠勤60日到達

Gemini Notebook

第65条(1)：無断欠勤または正当な理由のない欠勤が30日以上に及んだときは懲戒解雇とする

無断欠勤 60日突破

【Q1：決断の時】

ルール通りに、彼をただちに「懲戒解雇」として切り捨てるべきか？

［YES：秩序を守る］

［NO：踏みとどまる］

Gemini Notebook

隠された真実：懲戒解雇という「罠」

健常者の無断欠勤	精神疾患疑い（社員X）の無断欠勤
・原因：意図的なサボり・悪意	・原因：精神的欠陥による認識能力の低下・被害妄想
・就業規則の適用：第65条「正当な理由のない欠勤」に該当	・就業規則の適用：病気が原因の場合、「正当な理由」になり得る
・結論：懲戒解雇可能	・結論：安易な解雇は「不当解雇（権利の濫用）」として無効になる極めて高い法的リスク

彼の行動は「悪意」ではなく「SOS（病気）」である可能性が高い。

Gemini Notebook

人事の次の一手：ケアと論理の網を掛ける



業務命令としての産業医面談

会社が指定する産業医との面談を強く勧奨（事実上の業務命令）。

専門医への受診指示

産業医の意見に基づき、精神科等の専門医の受診を指示する。

休職発令の決断

診断書がなくても、産業医の意見と客観的状況から「第12条（休職事由）」に該当すると判断し、休職を命ずる。

診断書（第39条）がないことを言い訳にしない。会社主導で事実を確定させるのがプロの人事。

Gemini Notebook

Case 02: 不完全な帰還



1
平成30年
入社。営業職
（常時時間外労働あり）

2
令和6年6月
抑うつ状態、欠勤開始

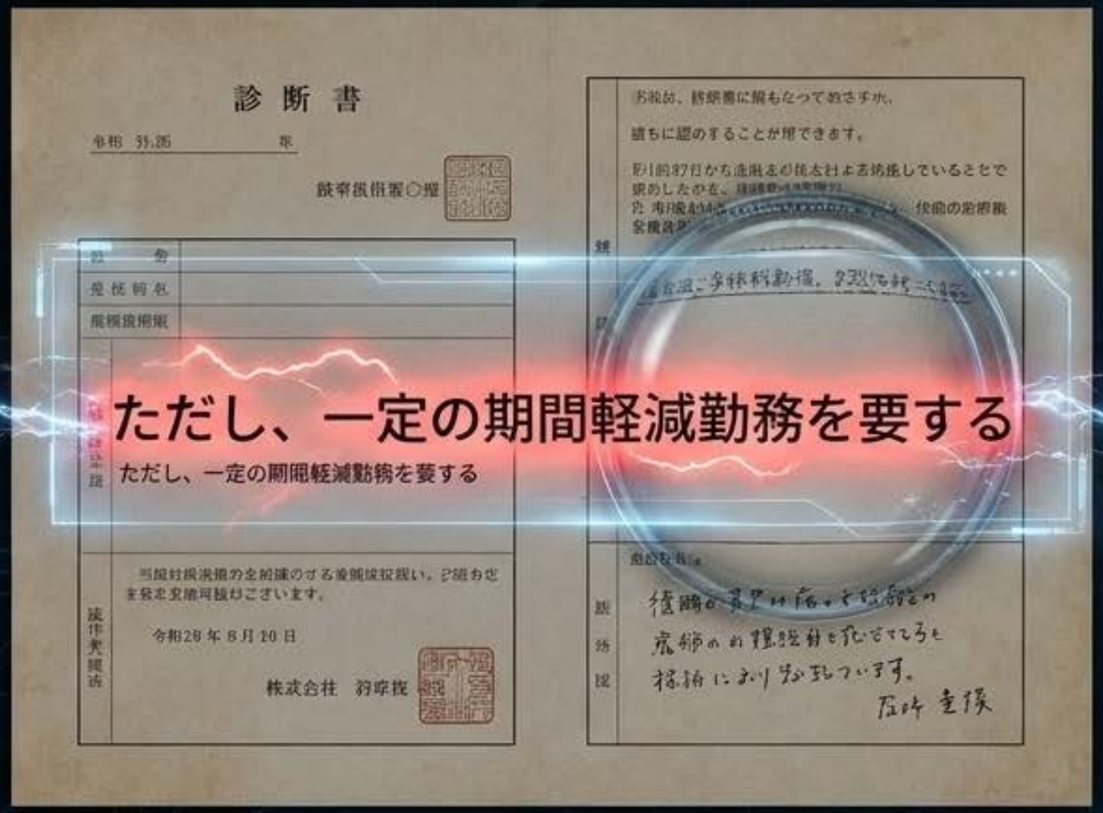
3
令和6年9月
うつ病の診断書提出、
第12条により「休職発令」

4
令和8年7月
運命の診断書提出

令和7年8月より復職可能である。ただし、一定の期間軽減勤務（短時間勤務等）を要する。

Gemini Notebook

診断書の裏側


診 断 書

令和 35.25 年

就業禁止・復職○復

ただし、一定の期間軽減勤務を要する

ただし、一定の期間軽減勤務を要する

令和28年 8月 20日

株式会社 羽咋技

【Q1：解釈のジレンマ】

この診断書をもって、第14条の
「休職の事由が消滅した（＝治った）」
と直ちに認めることはできるか？

医師の「復職可能」は、日常生活レベルの回復に過ぎないことが多い。
企業の求める「就労可能」とは基準が異なる。

Gemini Notebook

現実と希望のギャップ

Zの元の職場

業務：営業職

環境：常時一定の時間外労働が発生

原則：完全な治癒（従前の業務を通常程度に行えること）



Zの現状

状態：回復途上

制約：短時間勤務などの軽減措置が必須

原則論を盾一「完全には治っていない」と即の復職を拒施して、
原則論を盾に「**完全には治っていない**」と即座に復職を**拒否**し、**退職（第15条）**
として突き放すのは、**安全配慮義務違反・不当解雇のリスク**を伴う。

Gemini Notebook

復職への架け橋：見捨てるのではなく、道を探る



主治医との対話

単に診断書を受理するだけでなく、面談を実施。「具体的に何時間なら働けるのか？」「営業職のストレスに耐えられるか？」をヒアリングする。

産業医のジャッジ

主治医の（患者寄りの）意見と、実際の業務負荷（会社側の現実）をすり合わせ、医学的見地から最終的な就業可否を判断させる。

代替手段の模索

元の営業職が無理でも、事務職への配置転換や、制度としての短時間勤務の適用が可能か、会社として「現実的な復帰の道」を真摯に検討する。

Gemini Notebook

ルールの向こう側にあるもの

就業規則は、人を裁くための『刀』ではない。
迷った時に、人と会社を守るための『羅針盤』である。

無断欠勤や不完全な診断書という「表面的な事象」に惑わされず、
その裏にある真実を見極める。ルールと感情の狭間で最適解を紡ぎ出すこと。
それこそが、人間の人事（あなた）にしかできない仕事なのです。

Gemini Notebook